增城派潭“9·21”一般道路交通事故调查报告

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2025年7月18日

目录

一、事故基本情况.....3
（一）事故相关人员情况.....4
（二）事故车辆相关情况.....4
（三）事故车辆登记所有人相关情况.....4
（四）事故车辆所有权及运营相关情况.....5
（五）涉事企业安全管理情况.....6
二、事故发生经过及现场情况.....6
（一）事故发生经过.....6
（二）事故现场基本情况.....7
（三）公安部门事故责任认定情况.....8
三、人员伤亡和直接经济损失.....9
（一）伤亡人员情况：死亡1人.....9
（二）直接经济损失.....9
四、事故应急处置.....9
五、事故原因分析.....9
（一）直接原因.....9
（二）间接原因.....10
六、相关单位履职情况.....10
（一）属地政府履职情况.....10
（二）行业主管部门履职情况.....11
（三）公安部门履职情况.....12
七、事故责任认定及处理建议.....13
（一）免予追究责任人员（1人）.....13
（二）建议移送司法机关处理的人员（1人）.....13
（三）事故责任单位的行政处罚建议.....14
八、事故防范措施建议.....14

2024年9月21日1时07分许，陆某雨驾驶粤AFS759号重型半挂牵引车牵引粤LA429挂号重型自卸半挂车，沿292县道在由南往北方向车道上由北往南行驶，刘某喜驾驶粤S99PZ3号小型轿车搭载刘某招沿水口屯路由东往西方向转入292县道由南往北方向车道行驶，至292县道出黄洞大道北西482米处，两车发生碰撞，造成刘某喜死亡、刘某招受伤、车辆损坏的交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）等的有关规定，经广州市增城区人民政府授权，由区应急管理局牵头，会同区纪委监委、区公安分局、区交通运输局、区总工会、派潭镇政府、正果镇政府等单位，并邀请区检察院、惠州市惠城区人民政府参加，成立增城派潭“9·21”一般道路交通事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料和询问相关人员等，现已查清事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城派潭“9·21”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关人员情况

1.陆某雨，男，1989年10月22日出生，汉族，驾驶证档案编号：45090062XXXX，准驾驶车型：A2，初次领证日期：2011年01月27日，有效期至：2027年01月27日。**粤AFS759号重型半挂牵引车驾驶员。**

2.刘某喜，男，1984年06月05日出生，汉族，驾驶证档案编号：44019001XXXX，准驾驶车型：A2E，初次领证日期：2003年07月22日，有效期至：2025年07月22日。**粤S99PZ3号小型轿车的驾驶员**，在事故中死亡。经核查，事发当天刘某喜血液中检出乙醇含量138.4mg/100ml。

（二）事故车辆相关情况

1.粤AFS759号重型半挂牵引车，机动车登记所有人：**广州市文字建筑材料有限公司**，车辆检验有效期至：2024年10月31日。经专业机构鉴定，粤AFS759号重型半挂牵引车制动系及转向系未见异常；牵引车左前部灯具损毁、功能失效符合在事故中碰撞所造成的后果；左侧倒车灯未见异常,**右前行车灯、右前雾灯、左后行车灯、左后雾灯及左侧制动灯功能失效,右后组合灯缺失。**碰撞前车辆行驶速度介于88km/h～89km之间。

2.粤LA429挂号重型自卸半挂车，机动车登记所有人：惠州市启恒通物流有限公司，车辆检验有效期至：2025年06月30日。经专业机构鉴定，粤LA429挂号重型自卸半挂车制动系及转向系未见异常；倒车灯未见异常，其余灯具齐全、功能有效。

3.粤 S99PZ3 号小型轿车，使用人：刘某喜，**检验有效期止：2022 年 09 月 30 日。**经专业机构鉴定，粤 S99PZ3 号小型轿车制动、转向功能失效符合在事故中碰撞所造成的后果；左前部灯具、右前部灯具损毁缺失，左后部灯具饰罩局部破损，右后部灯具脱落呈悬吊状，右侧倒车灯、右后雾灯缺失，均符合在事故中碰撞所造成的后果；其余灯具灯泡未见异常。

（三）事故车辆登记所有人相关情况

1.广州市文字建筑材料有限公司，粤 AFS759 号重型半挂牵引车登记车主，登记住址：广州市增城区正果镇石溪村塘尾路（原悦石料厂），企业类型有限责任公司（自然人独资），成立日期：2016 年 6 月 21 日。广州市文字建筑材料有限公司主要从事建材（砂石材料）批发行业。

2.惠州市启恒通物流有限公司，粤 LA429 挂号重型自卸半挂车登记车主。惠州市启恒通物流有限公司主要从事道路运输行业，于 2022 年 12 月取得了《道路运输经营许可证》，有效期至 2026 年 12 月。

（四）事故车辆所有权及运营相关情况

1.粤 AFS759 号重型半挂牵引车的机动车登记所有人是广州市文字建筑材料有限公司，车辆**由广州市文字建筑材料有限公司自主运营，自负盈亏**。广州市文字建筑材料有限公司的股东何某孝[1]雇佣了陆某雨作为粤 AFS759 号重型半挂牵引车的驾驶员，

[1]何某文，男，1982 年 05 月 10 日出生，汉族，广州市文字建筑材料有限公司的股东之一。

广州市文字建筑材料有限公司与陆某雨并未签订劳动合同，但陆某雨的日常工作实际上由何某孝安排，工资由何某孝支付，按单次运输工作量结算工资。

2.粤LA429挂号重型自卸半挂车的机动车登记所有人是惠州市启恒通物流有限公司。车辆的实际控制人邱某钦与惠州市启恒通物流有限公司签订了《车辆服务协议书》，自2022年9月18日起，将粤LA429挂号重型自卸半挂车挂靠在惠州市启恒通物流有限公司名下。2023年11月18日，邱某钦将车辆转让给广州市文字建筑材料有限公司。除支付管理费外，粤LA429挂号重型自卸半挂车**现由广州市文字建筑材料有限公司自主运营，自负盈亏。**

（五）涉事企业安全管理情况

广州市文字建筑材料有限公司配备了安全生产管理人员，建立了《各级安全生产责任制》、《安全教育培训制度》、《安全生产隐患排查治理制度》等安全生产管理制度。广州市文字建筑材料有限公司未详细、准确记录安全生产教育培训的时间、内容、参与人员以及考核结果等情况，未及时发现粤AFS759号重型半挂牵引车性能不符合技术要求。

二、事故发生经过及现场情况

（一）事故发生经过

2024年09月20日，陆某雨接到广州市文字建筑材料有限公司的工作安排，自惠州市中州沙场向派潭方向转运沙场运输由

广州市文字建筑材料有限公司售出的砂石建材两车。

09月21日00时许，第一车砂石建材卸货完毕，陆某雨驾车往惠州市中州沙场装运第二车货物。

09月21日01时07分，陆某雨驾驶机件不符合技术标准的粤AFS759号重型半挂牵引车牵引粤LA429挂号重型自卸半挂车，沿增城区292县道以大于88km/h、小于89km/h的速度由北往南方向超速行驶；刘某喜酒后（经检验：血液内乙醇含量138.4mg/100ml）驾驶粤S99PZ3号小型轿车搭载刘某招[2]，沿水口㘝路由东往西方向行驶，双方行驶至292县道出黄洞大道北西482米处（292县道和水口㘝路“T”字路口处），陆某雨驾车越过道路中心线超越前车时，遇刘某喜驾车由水口㘝村路右转进入292县道，致粤AFS759号重型半挂牵引车车头与粤S99PZ3号小型轿车车头发生碰撞，造成刘某喜当场死亡、刘某招受轻伤二级伤及两车损坏的交通事故。

（二）事故现场基本情况

事故现场位于292县道出黄洞大道北西482米（292县道与水口㘝路交叉路口）。292县道呈南北走向，北往增城区派潭镇方向，南往增城区正果镇方向，单向一车道，路中设有黄色实线车道分隔线，由北往南方向车道单向3.8米，一般沥青路面、完好潮湿；夜晚有路灯照明；292县道由北往南方向事发路段设有**40km/h限速标志**。水口㘝路与292县道交叉路口交界处设有“停

[2]刘伯招，男，1983年05月08日出生，汉族，粤S99PZ3号小型轿车的乘客，在事故中受伤。

车让行”交通标志。

（三）公安部门事故责任认定情况

陆某雨驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶时，超过限速标志标明的最高时速，以及行经交叉路口处超车，其过错行为是导致事故发生的主要原因；刘某喜醉酒驾驶逾期未检验的机动车上道路行驶，通过交叉路口违反交通标志，其过错行为是导致事故发生的次要原因。

根据以上情况，陆某雨的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[3]、第四十二条第一款[4]、第四十三条第一款第（四）项[5]之规定；刘某喜的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十三条第一款[6]、第二十二条第二款[7]、第四十四条[8]之规定。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项[9]之规定，陆某雨承担此事故的主要责任；刘某喜承担此事故

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条 同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：（四）行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件的。

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第十三条 对登记后上道路行驶的机动车，应当依照法律、行政法规的规定，根据车辆用途、载客载货数量、使用年限等不同情况，定期进行安全技术检验。对提供机动车行驶证和机动车第三者责任强制保险单的，机动车安全技术检验机构应当予以检验，任何单位不得附加其他条件。对符合机动车国家安全技术标准的，公安机关交通管理部门应当发给检验合格标志。

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条 饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

[8]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十四条 机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过；通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口时，应当减速慢行，并让行人和优先通行的车辆先行。

[9]《道路交通事故处理程序规定》第六十条 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；

的次要责任；刘某招无责。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡 1 人

姓名	年龄	性别	籍贯	民族	死亡原因	损失工作日
刘某喜	40	男	广州增城	汉族	颅脑损伤	6000

（二）直接经济损失

本次事故已核准直接经济损失为人民币约 112 万元。

四、事故应急处置

事故发生后，陆某雨先后拨通了 120 急救电话和 122 交通事故报警电话。公安、卫健等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。经评估，本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）直接原因

1.陆某雨，驾驶机件不符合技术标准的机动车上道行驶，超过限速标志标明的最高时速，在“T”字路口处未确保对向车道安全的情况下越过道路中心线超车，直接占用对向车道，与右转进入对向车道的刘某喜车辆发生正面碰撞。

2.刘某喜，醉酒驾驶逾期未检验的机动车上道路行驶，通过交叉路口时，未遵守路口“停车让行”标志，未让 292 县道直行

车辆优先通行。

（二）间接原因

广州市文字建筑材料有限公司，未能有效落实企业安全生产主体责任，对旗下登记车辆驾驶员的安全生产培训教育不到位，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除粤AFS759号重型半挂牵引车性能不符合技术要求的事故隐患。

六、相关单位履职情况

（一）属地政府履职情况

2023年9月至今，派潭镇共召开季度预防道路交通事故联席会议6次，月度专班工作会议17次，召开道路交通秩序大整治监督工作会议1次。先后印发《派潭镇道路交通安全综合整治工作实施方案》《2023年派潭镇道路交通秩序大整治行动方案》，切实营造“全镇动员、全民参与、全警参战”的交通秩序严查严管氛围。2023年9月以来，在各部门的配合下，派潭镇在派从路红绿灯路口、大埔红绿灯路口、从莞深高速派潭北出口、教育南路、派潭大道等5个重点路口路段设立镇级常态化交通执法劝导点，加大对往来群众的宣传和劝导力度。行动以来，累计出动车辆5016辆次、执法劝导人员10200人次，累计劝导驾乘摩电未佩戴头盔、电动车违规载人、摩电车辆逆行等行为8160宗，要求相关人员接受教育后方可离开。2023年9月至今，累计投入70万元对佳松岭村、双合寮村等地交通警示标志进行完善，组织人员对派潭大道及圩镇周边遮挡道路标志标牌，影响行车安

全的绿化进行了修剪；对派潭村石龙头桥路段增设了护栏及限速标志牌、弯位导向牌等一批；对利迳村洪桥路段增设了防撞波形护栏；对20个风险隐患较大的村口增加塑料减速带，增设交通标志牌20个，设置二轮车待行区9处；对派潭大道燃气站路口进行微改造，对派从路红绿灯人行道过街设施进行微改造，有效避免行人不走斑马线、摩电车辆逆行等行为。目前，派潭镇在38个村居均设立了交通宣传栏，开展交通安全宣讲89场次，在村社主要出入口拉挂横幅200多条，走村落户派发宣传单张、宣传折页约1万多张。

（二）行业主管部门履职情况

增城区交通运输局指导督促企业严格落实安全生产主体责任，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，并结合本单位实际情况完善人员和车辆管理的各项安全生产规章制度和操作规程，严格落实从业人员安全生产教育和培训制度，保证从业人员具备必要的安全生产知识和道路交通安全相关知识。2023年9月至2024年10月，客货（危）运监管部门累计共派出检查人员1503人次，检查运输企业527家次，发现并完成整改安全生产隐患175项。执法部门共执法检查运输企业85家次，立案13宗；执法检查货运源头单位143家次，到货运源头单位调查取证62家次，立案查处货运源头单位违规经营18宗。每月定期公告注销经营资质异常企业和车辆，依法实施行政处罚。2023年9月至2024年10月，共注销逾期超过6

个月未年审的车辆《道路运输证》216个，注销超过180天未投入营运车辆的企业《道路运输经营许可证》47个；注销企业逾期未续期的《道路运输经营许可证》6个。行政处罚办结案742宗，依法罚款142.51万元。其中客运违章115宗、罚款13.75万元；货运违章12宗，罚款3.86万元；摩托车非法营运16宗，罚款3.2万元；非现场治超处罚460宗，罚款56.9万元；一超四罚8宗、罚款16万元；违反安全生产法29宗，罚款38.4万元；其他102宗，罚款10.4万元。

（三）公安部门履职情况

2024年以来，部省县四级督办事故多发安全隐患路段路已完成治理9处，分别省级督办1处、县区级督办8处，隐患数量42处，函告相关道路业主单位246份，发现隐患数量达601处已全部完成整改；“校园周边道路”隐患处共计110处，已全部完成整治；共查处泥头车重点违法7986宗，其中查扣超限超载225辆、百吨王5辆。根据大数据平台，精准查缉隐患车辆，2024年以来共查处隐患车辆550辆、查处重型车各类交通违法行为共393411宗。在全区建立16个交通安全治理服务工作站和44个交通综合治理服务团队，发动社会力量注册“荔智通”小程序共同参与交通安全综合治理工作1727人次，累计上报交通管理事件10745件，其中开展重点企业、部位走访1267次、涉交通重点人员走访1202次、排查整改交通安全隐患1241处、开展交通安全宣传活动3159次、发动宣传阵地357处。统筹发动“荔安

联盟”多元力量，围绕村口、路口、企业口、小区口、学校口“五口”综合推进“摩电”交通秩序整治。共查处“摩电”交通违法行为 5.4 万宗，查扣违法摩电 3270 辆，劝导“摩电”轻微交通违法行为 8835 人次。

七、事故责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员（1 人）

刘某喜，粤 S99PZ3 号小型轿车驾驶员，醉酒驾驶逾期未检验的机动车上道路行驶，通过交叉路口时，未遵守路口“停车让行”标志，未让 292 县道直行车辆优先通行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十三条第一款[10]、第二十二条第二款[11]、第四十四条[12]等有关规定，承担事故的次要责任，由于刘某喜在事故中死亡，建议免予追究其违法责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员（1 人）

陆某雨，粤 AFS759 号重型半挂牵引车牵引粤 LA429 挂号重型自卸半挂车驾驶员，驾驶机件不符合技术标准的机动车上道行驶，超过限速标志标明的最高时速，在“T”字路口处未确保对向车道安全的情况下越过道路中心线超车，直接占用对向车道，与右转进入对向车道的刘某喜车辆发生正面碰撞，其行为违反了

---

[10]《中华人民共和国道路交通安全法》第十三条 对登记后上道路行驶的机动车，应当依照法律、行政法规的规定，根据车辆用途、载客载货数量、使用年限等不同情况，定期进行安全技术检验。对提供机动车行驶证和机动车第三者责任强制保险单的，机动车安全技术检验机构应当予以检验，任何单位不得附加其他条件。对符合机动车国家安全技术标准的，公安机关交通管理部门应当发给检验合格标志。

[11]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条 饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

[12]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十四条 机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过；通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口时，应当减速慢行，并让行人和优先通行的车辆先行。

《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[13]、第四十二条第一款[14]、第四十三条第一款第（四）项[15]等有关规定，涉嫌交通肇事罪，建议由公安机关依法处理。

（三）事故责任单位的行政处罚建议

广州市文字建筑材料有限公司，粤AFS759号重型半挂牵引车登记车主，粤LA429挂号重型自卸半挂车实际控制人。未能有效落实企业安全生产主体责任，对旗下登记车辆驾驶员的安全生产培训教育不到位，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除粤AFS759号重型半挂牵引车性能不符合技术要求的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[16]、第四十一条第二款[17]等法律法规的有关规定，建议由广州市增城区应急管理局按有关规定依法处理。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，及时采取防范措施，防止类似

[13]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[14]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[15]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条 同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车:（四）行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件的。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）区公安分局、区交通运输局等单位和部门，**一要**深入开展道路运输企业专项整治，加强对道路运输企业的监督检查，认真排查整治营运车辆驾驶员安全教育缺位的问题，提升运输车辆本质安全水平；**二要**建立健全道路安全隐患排查治理机制，提升道路安全通行条件，确保道路交通安全。**三要**对不具备安全运营条件、安全管理混乱、存在重大安全隐患的货运企业，依法责令停业整顿，整顿仍不达标的，依法吊销相应资质许可。

（二）区公安分局要联合各镇街大力开展交通安全宣传教育，加强对广大群众的交通安全教育。组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。大力开展主题宣传，充分利用传统媒体和自媒体平台，加强对农村及城镇居民、外来务工人员的交通安全宣传教育，引导广大群众自觉遵守交通法规，抵制交通违法行为。